

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1070/2531	นาง ลัยหรือมาลัย ธรรมชัย	โจทก์
	บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	กรมแรงงาน	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 57, มาตรา 58

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราและวิธีเรียกเก็บเงินสมทบการจ่ายเงิน
ทดแทนของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน และการอุทธรณ์ มาตรา ข้อ 25

บ. ลูกจ้างจำเลยประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตาย โจทก์เป็นภริยาของ บ. ยื่น
เรื่องราวขอรับเงินทดแทนจากสำนักงานแรงงานจังหวัดสำนักงานแรงงานจังหวัด
ปฎิเสธการจ่ายเงินทดแทน โจทก์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน คณะ
กรรมการฯ ยกอุทธรณ์ของโจทก์และโจทก์ทราบผลการวินิจฉัยเมื่อวันที่ 21
กรกฎาคม 2529 ดังนี้ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราและวิธีเรียกเก็บ
เงินสมทบการจ่ายเงินทดแทนฯ ข้อ 25 กำหนดว่าถ้าผู้อุทธรณ์ไม่พอใจคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนให้ฟ้องต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วัน
ทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ เมื่อโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยและต่อมาได้ยื่นคำร้องขอให้ศาล
แรงงานกลางหมายเรียกกรมแรงงานเข้ามาเป็นจำเลยร่วมเมื่อวันที่ 18 กันยายน
2529 ซึ่งมีผลเท่ากับโจทก์ฟ้องกรมแรงงานในวันที่ 18 กันยายน นั้นเองถือได้ว่า
โจทก์มิได้ใช้สิทธิฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ
ดังกล่าว โจทก์จึงไม่อาจนำคดีมาฟ้องจำเลยร่วมต่อศาลได้

โจทก์ฟ้องว่า นายบุญร่วม ธรรมชัย สามิโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างจำเลยเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ขอให้จำเลยจ่ายค่าทดแทนการเสียชีวิตของสามิโจทก์ในอัตราร้อยละหกสิบของค่าจ้างรายเดือนมีกำหนด 5 ปีเป็นเงิน 380,304 บาทแก่โจทก์ จำเลยให้การว่าจำเลยไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินทดแทนให้โจทก์เนื่องจากจำเลยได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนตามประกาศกระทรวงมหาดไทยแล้ว โจทก์ขอให้เรียกกรมแรงงานเข้าเป็นจำเลยร่วม ศาลแรงงานกลางอนุญาต จำเลยร่วมให้การว่า โจทก์ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันทราบคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ขอให้ยกฟ้อง โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยศาลแรงงานกลางอนุญาต ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยร่วมจ่ายค่าทดแทนแก่โจทก์ในอัตราร้อยละหกสิบของอัตราค่าจ้างเดือนละ 10,564 บาท มีกำหนด 5 ปีเป็นเงิน 380,304 บาทจำเลยร่วมอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายบุญร่วม ธรรมชัยนายบุญร่วมเป็นลูกจ้างจำเลย จำเลยผู้เป็นนายจ้างมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2528นายบุญร่วมประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตาย โจทก์ได้ยื่นเรื่องราวขอรับเงินทดแทนจากสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงรายแต่สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงรายปฏิเสธการจ่าย โจทก์จึงยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนวินิจฉัยว่านายบุญร่วม ธรรมชัย มิได้ประสบอันตรายจนถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง จำเลยร่วมได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวให้โจทก์ทราบและโจทก์ได้ทราบผลการวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของจำเลยร่วมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2529โจทก์จึงฟ้องจำเลยเมื่อวันที่ 13

สิงหาคม 2529 และยื่นคำร้องขอให้ศาลแรงงานกลางหมายเรียกกรมแรงงานเข้ามาเป็นจำเลยร่วมเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2529

จำเลยร่วมอุทธรณ์ข้อ 2 ก. ว่า ตามทางนำสืบของโจทก์ได้ความว่าโจทก์ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยร่วมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2529 แต่โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลหมายเรียกกรมแรงงานเข้ามาเป็นจำเลยร่วมเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2529 เป็นเวลาเกินกว่า 30 วัน คดีโจทก์จึงขาดอายุความแล้วนั้น พิเคราะห์แล้ว ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราและวิธีเรียกเก็บเงินสมทบการจ่ายเงินทดแทนของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนและการอุทธรณ์ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2516 สำหรับหมวดการจ่ายเงินทดแทนของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวในข้อ 15 ให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิยื่นคำร้องเรียกเงินทดแทนจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน ข้อ 16 เมื่อได้รับแจ้งตามข้อ 15 ให้สำนักงานกองทุนเงินทดแทนดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่าลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทดแทน ให้สำนักงานกองทุนเงินทดแทนแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องหรือผู้เกี่ยวข้องทราบ ในกรณีที่เห็นว่าฝ่ายลูกจ้างนั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทน ให้สำนักงานกองทุนเงินทดแทนแจ้งไปเช่นเดียวกัน ส่วนในหมวดการอุทธรณ์ กำหนดไว้ตามข้อ 24 ว่า ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิซึ่งไม่พอใจคำวินิจฉัยของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนตามข้อ 16 ให้อุทธรณ์คำวินิจฉัยต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัย และข้อ 25 กำหนดว่า "ให้คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ 23 หรือ 24 โดยไม่ชักช้า และเมื่อได้วินิจฉัยอุทธรณ์แล้วให้แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือ... ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่พอใจคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยื่นฟ้องต่อศาลได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์นั้น" เห็นว่า คดีนี้โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลแรงงานกลางหมายเรียกกรมแรงงานเข้ามาเป็นจำเลยร่วมเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2529 ซึ่งมีผลเท่ากับโจทก์ได้ฟ้องกรมแรงงานเป็นจำเลยเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2529 นั้นเอง เมื่อข้อเท็จจริงได้ความตามที่ศาลแรงงานกลางรับ

ฟังเป็นยุติว่า โจทก์ได้ทราบคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2529 และโจทก์มิได้นำคดีไปฟ้องกรมแรงงานจำเลยร่วมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งดังกล่าวแล้ว จึงถือได้ว่าโจทก์มิได้ใช้สิทธิฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าวข้างต้น โจทก์จึงไม่อาจนำคดีมาฟ้องจำเลยร่วมต่อศาลได้ อุทธรณ์ของจำเลยร่วมข้อนี้ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(จำนาง นิยมวิภาต-จุนท์ จันทรวงศ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ